

1500465-07.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Soares de França confessou a autoria dos roubos. Narrou que subtraiu o veículo e apenas chamou o Tiago para dirigir. Alegou que tinha dívida de aluguel e da escola das filhas, por isso cometeu o crime. Afirmou que cumpria pena em regime aberto, e não conseguiu emprego, sendo que cumpria pena por roubo e receptação. Relatou que ficaram uns 20 minutos com a vítima do Uber e, no meio do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500465-07.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500465-07.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061328/2022 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 23396189 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 960/22/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2061328 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DO NASCIMENTO SOARES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

JUCIMARIO SOARES DE FRANÇA e TIAGO DO NASCIMENTO SOARES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque: 1) no dia 04 de março de 2022, por volta das 21h26, na Rua Tributino Nunes, Vila São Pedro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo ambos em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, e mediante restrição de liberdade da vítima, o veículo FIAT/Mobi, placas QMQ-8753, avaliado em R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), pertencente à vítima Allef Henrique da Rocha Gomes; e 2) nas circunstâncias também descritas na

denúncia, no dia 04 de março de 2022, por volta de 22h15min, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Avenida Mico Leão Dourado, numeral 650, Recreio da Borda do Campo, na cidade e Comarca de Santo André, agindo ambos em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$ 312,00 (trezentos e doze reais), pertencente à empresa-vítima Adegas Leão Dourado, representada por Marisvaldo Bento dos Santos.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, por volta das 21h26, a vítima Allef, motorista de aplicativo Uber, conduzia seu veículo automotor FIAT/Mobi, placas QMQ8753 pela Rua Tributino Nunes, Vila São Pedro, nesta urbe, eis que havia realizado uma entrega de objeto no local. Após a entrega, os denunciados visualizaram o veículo da vítima e decidiram por executar a ação delitiva. Desta feita, munidos com o simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima Allef permanecesse no interior do veículo, devendo ocupar o banco traseiro. Amedrontado pela grave ameaça exercida, a vítima cumpriu as exigências, sendo certo que TIAGO assumiu a condução do veículo automotor e JUCIMARIO sentou-se no banco traseiro ao lado da vítima, mantendo-a subjugada com restrição de liberdade. Não satisfeitos, os denunciados informaram que liberariam a vítima após a execução de crime de roubo a uma padaria situada à Estrada do Cata Preta. Contudo, chegando ao local, o estabelecimento comercial estava fechado, ocasião em que TIAGO conduziu o veículo automotor FIAT/Mobi, placas QMQ8753 roubado até a Adegas Leão Dourado, situada na Avenida Mico Leão Dourado, na cidade de Santo André. JUCIMARIO, por sua vez, desembarcou do veículo, abordou a vítima Marisvaldo, proprietário do estabelecimento, e, mediante o uso ostensivo de simulacro de arma de fogo, subtraiu do caixa a quantia em dinheiro de R\$ 312,00 (trezentos e doze reais). Em poder da res furtiva, JUCIMARIO deixou rapidamente o local e adentrou novamente no veículo automotor FIAT/Mobi, placas QMQ8753 roubado. Prosseguindo com o intento criminoso, os denunciados procuravam outro estabelecimento comercial visando a prática de novo crime de roubo.

Segue a denúncia descrevendo que policiais militares receberam a notícia de que o veículo automotor FIAT/Mobi, placas QMQ8753 havia sido roubado com restrição de liberdade à vítima. Desta feita, os policiais passaram a realizar diligências nas imediações do local, momento em que na Avenida Pery Ronchetti avistaram o mencionado veículo e iniciaram breve perseguição, realizando a abordagem na Rua dos Vianas, altura do numeral 900, nesta urbe. Realizada abordagem, os policiais identificaram a vítima Allef bem como localizaram no assoalho do banco traseiro do automóvel o simulacro de arma de fogo utilizado nas ações criminosas. Os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia, local em que constatou-se que JUCIMARIO é procurado da justiça. Em sede policial, a vítima Allef reconheceu com absoluta certeza JUCIMARIO como o autor que permaneceu ao seu lado no banco traseiro e TIAGO a pessoa que conduziu seu veículo roubado. A vítima Marisvaldo, por sua vez, reconheceu JUCIMARIO como o autor do crime de roubo, bem como reconheceu o dinheiro apreendido em poder dos denunciados como de sua propriedade.

Recebida a denúncia em 17 de março de 2022 (pgs. 148/150), os acusados foram pessoalmente citados (pgs. 165/166) e ofereceram resposta à acusação (pg. 173). Ausentes as hipóteses ensejadoras da absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (pg. 174).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum, sendo os réus interrogados ao final.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição por insuficiência de provas, em face da confusão das vítimas no reconhecimento dos acusados, e, subsidiariamente, a desclassificação do primeiro roubo para o crime do artigo 146 do CP. Ainda, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de agentes e o reconhecimento da continuidade delitiva e da atenuante da circunstância preponderante da confissão, assim como a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A prova dos autos demonstra, com clareza, todas as elementares dos crimes de roubo, não havendo dúvida quanto à autoria e incidência das causas de aumento do concurso de agentes, bem como da restrição à liberdade de uma das vítimas.

A materialidade vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pgs. 06/07), pelo boletim de ocorrência de nº. 960/2022 (pgs. 14/18), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (pg. 20), pelo auto de exibição e apreensão (pg. 22), pelo laudo pericial do simulacro apreendido (pgs. 162/164), tudo aliado à prova oral coligida em juízo.

Igualmente certa a autoria dos acusados.

Na fase policial, os réus exerceram o direito constitucional de se manterem em silêncio (pgs. 12/13).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os réus confessaram a autoria dos fatos que lhes foram imputados.

O réu Jucimario Soares de França confessou a autoria dos roubos. Narrou que subtraiu o veículo e apenas chamou o Tiago para dirigir. Alegou que tinha dívida de aluguel e da escola das filhas, por isso cometeu o crime. Afirmou que cumpria pena em regime aberto, e não conseguiu emprego, sendo que cumpria pena por roubo e receptação. Relatou que ficaram uns 20 minutos com a vítima do Uber e, no meio do caminho, resolveram fazer o roubo na adega. Alegou que o intuito nem era manter o motorista do Uber em sequestro, mas apenas fazer o assalto e abandonar o veículo depois, mas ele não quis descer. Disse arrepender-se do crime (mídia e-SAJ).

O réu Tiago do Nascimento Soares, por sua vez, também confessou a autoria. Alegou que cometeu o delito porque estava com a cabeça quente, tinha batido o carro, estava sem dinheiro, e brigou com a família. Narrou que estava bebendo no bar com o Jucimario, que o chamou para ganhar um dinheiro, em um assalto. Afirmou que ele apareceu com o carro do Uber e pediu para ir dirigindo, enquanto a vítima foi para o banco de trás. Disse que, na adega, Jucimario desceu do veículo e consumou o assalto. Narrou que, quando iam liberar o rapaz e o carro, foram abordados pela viatura policial, momento em que viu o simulacro de arma de fogo utilizado por Jucimario. Alegou que nunca foi processado antes, e que arrepende-se do crime, pedindo que lhe seja aplicada a pena mínima (mídia e-SAJ).

A confissão encontra-se corroborada pelas demais provas colhidas em juízo, sobretudo os depoimentos firmes e coesos da vítima e do policial militar que efetuou a prisão, colhidos durante a instrução.

A vítima Allef Henrique da Rocha Gomes reconheceu o réu Tiago (numero 1 do CDP de São Bernardo do Campo). Não reconheceu o réu Jucimario (numero 2 do CDP pinheiros) porque ele estava de boné no dia dos fatos, que tapava o rosto.

Declarou que, na ocasião dos fatos, trabalhava com aplicativo Uber quando foi levar uma entrega através do Uber Flash, neste Município. Após realizar a entrega do objeto, foi abordado por dois indivíduos, um deles armado, que disse que iriam fazer um assalto e depois iriam liberá-lo. Não tinha certeza se a arma era de verdade, depois ficou sabendo que era de brinquedo. Foi obrigado a permanecer no banco traseiro enquanto um deles ficou ao seu lado e o outro assumiu a direção do veículo. Foram até uma padaria, porém estava fechada e, então, dirigiram-se à estrada do Mico Leão Dourado, onde fica uma adega, e o indivíduo que estava no banco de trás rendendo-o, desceu para consumir o roubo. Achou que seria liberado, mas eles quiseram fazer outro assalto. Contudo, no meio do caminho acabaram abordados por uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que foram detidos. Ficou com os indiciados por cerca de uma hora e dez minutos. O simulacro de arma de fogo foi encontrado sob o banco dianteiro do veículo. O réu que reconheceu (Tiago) foi o que assumiu a direção do veículo. Quando a viatura iniciou perseguição, Tiago parou o carro e todo mundo desceu. Nesse momento, avisou o policial de que estava sendo assaltado. Essa arma de brinquedo e o dinheiro recém subtraído foram encontrados dentro do carro. Os dois assaltantes foram presos no local da abordagem, sem tentar fugir. Na delegacia, reconheceu os dois indivíduos como os autores da ação que sofrera, inclusive o Jucimario, por conta da barba, do boné e das roupas que ele utilizava na época.

Por sua vez, a vítima Marisvaldo Bento dos Santos reconheceu Jucimario (numero 2 do CDP Pinheiros) como o autor do roubo do qual foi vítima. Relatou que é proprietário da adega, e, na ocasião dos fatos, no período noturno, quando saía, o réu se aproximou com uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo que lhe entregasse todo o dinheiro que possuía. Voltou em direção ao estabelecimento, onde um funcionário pegou uma quantia em dinheiro e entregou ao assaltante, que logo adentrou num veículo Fiat Moby de cor branca, ameaçando que voltaria. Percebeu que havia mais duas pessoas no interior do automóvel, sendo que, em seguida, o carro se evadiu. Depois ficou sabendo que um deles era uma vítima, motorista de Uber, que foi sequestrado, e o outro o comparsa do assaltante. Algum tempo depois, aproximadamente uns 20 minutos, uma viatura da Polícia Militar foi até o estabelecimento e noticiou que o veículo e os assaltantes haviam sido localizados. Reconheceu com certeza o réu Jucimario como o autor do roubo. O motorista de Uber também reconheceu os dois assaltantes. Ele lhe contou que havia sido sequestrado e que, antes, eles tentaram roubar uma padaria, sem sucesso, e só depois foram para sua adega.

Como se vê, as vítimas reconheceram, cada uma delas, um dos acusados, como sendo os roubadores, e descreveram, com detalhes, as condutas criminosas.

Nesse contexto, cumpre anotar a manifesta relevância probatória da palavra da vítima no delito de roubo, principalmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza (RT 606/357).

Nessa linha:

“Palavra da vítima - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido” (RJDTACRIM VOLUME 18 - ABRIL/JUNHO 1993 - PÁGINA: 194 - RELATOR:- ORLANDO BASTOS).

Ademais, as vítimas não conheciam os acusados, não havendo nenhuma razão para crer que quisessem incriminá-los falsamente.

Os depoimentos do policial militar descreve o momento da prisão dos acusados, quando foram flagrados no veículo que a vítima Allef era mantido em restrição de liberdade, e no qual também foi localizado o simulacro de arma de fogo utilizado nos roubos e o dinheiro subtraído da vítima Marisvaldo.

O policial militar Laerte Manoel de Almeida Franco narrou, nesse sentido, que estavam em patrulhamento de rotina, quando foi irradiado via Copom que um veículo de cor branca, que era Uber e havia feito uma entrega em Santo André, havia sido roubado, conforme informação do recebedor da entrega. Após uns vinte minutos, cruzaram com referido veículo na avenida Luis Pequini, momento em que resolveram fazer a abordagem. O Copom confirmou a placa. Solicitaram a parada, o que foi obedecido. Um deles tentou alegar que a vítima era primo deles. Em entrevista em separado, o proprietário do carro, que estava no banco de trás, informou que estava sendo tomado de sequestro e que os assaltantes haviam feito um roubo em uma adega em Santo André. Posteriormente, constatou-se que os réus haviam roubado uma quantia em dinheiro em uma adega. Constatou-se ainda que a arma utilizada era um simulacro, localizado no interior veículo, e que um dos assaltantes era procurado pela justiça. A quantia em dinheiro roubada da adega também foi localizada no veículo. Depois que identificaram a vítima e localizaram o simulacro, os réus confessaram a autoria dos roubos, alegando que passavam por necessidades financeiras.

Veja que o policial militar não está, com efeito, legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando harmoniza-se com outros elementos de prova idôneos (cf. STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996- p. 39.846).

E seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção. Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, como se vê, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos de roubo pelos acusados.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que ambos os acusados foram reconhecidos: Tiago pela vítima Allef, e Jucimario pela vítima Marisvaldo.

A ausência de reconhecimento do réu Jucimario pela vítima Allef não torna duvidosa a sua participação nos crimes, já que, além de haver confessado a autoria, foi preso em flagrante quando ainda mantinha a vítima em restrição de liberdade no local da abordagem policial. No mais Allef, logo após os fatos, reconheceu Jucimario na delegacia, pelas roupas, pelo boné que utilizava e pela barba, sendo natural que, meses depois, não se recorde das feições do rosto do algoz.

De igual modo, o réu Tiago não ter sido reconhecido pela vítima Marisvaldo não torna duvidosa sua participação no segundo roubo, já que, conforme a confissão e demais elementos de prova, notadamente o depoimento da vítima Allef, Tiago permaneceu no veículo com plena consciência de que Jucimario iria realizar um segundo roubo.

Além disso, ambos os acusados foram presos em flagrante delito, Tiago na condução do veículo FIAT/Mobi subtraído e Jucimario no banco traseiro, ao lado da vítima Allef, tendo sido localizado o simulacro utilizado no assoalho do banco traseiro do veículo, a quantia em dinheiro recém subtraída, conforme depoimento da testemunha policial ouvido em juízo.

Não bastasse, os acusados confessaram a prática dos delitos em juízo, o que torna a autoria certa.

Outrossim, o laudo pericial do simulacro apreendido de pgs. 162/164 consignou que "...tal objeto quando colocado sob as vestes de forma simulada, poderia assemelhar-se com arma de fogo, aliada às condições psicológicas da(s) vítima(s) no momento da ocorrência, permite inferir que tal objeto pode, perfeitamente, ser confundido com uma arma de fogo verdadeira é capaz de exercer poder de intimidação" (pg. 163).

Inviável a pretendida desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, pois os réus empregaram a grave ameaça contra a vítima Allef com a nítida finalidade de subtrair o veículo de sua propriedade, tanto que o réu Tiago assumiu a direção.

Ainda, a vítima foi mantida em restrição de liberdade no veículo, não por um capricho dos acusados, mas porque pretendiam utilizar o veículo para cometer outros delitos de roubo, e caso a liberassem, esta poderia acionar as autoridades e inviabilizar a utilização daquele veículo para a finalidade delitiva pretendida.

Portanto, é evidente que se tratou de crime de roubo, e não de mero crime de constrangimento ilegal.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas, nos dois crimes de roubo, também está demonstrada, uma vez que a vítima Allef confirmou a presença de dois assaltantes, enquanto Marisvaldo afirmou ter visto outros indivíduos no interior do veículo FIAT/Mobi, no qual embarcou Jucimario após subtrair-lhe quantia em dinheiro.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que ambos os acusados encontraram-se, Tiago aceitou o convite para participar de roubos e, então, passaram a atuar conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução, um tendo plena ciência da ação do outro.

O acusado Jucimario, na posse de um simulacro de arma de fogo, abordou a vítima Allef, exigindo a entrega do veículo. O acusado Tiago assumiu a direção do veículo, enquanto Jucimario mantinha Allef rendido no banco traseiro. Então, passaram a circular pelas ruas do Município em buscas por outras vítimas, logrando êxito em abordar a vítima Marisvaldo, que saía de seu comércio.

Nesse segundo roubo, apenas Jucimario praticou o verbo descrito no tipo penal, contudo, é evidente a participação de Tiago, que auxiliou o comparsa ao permanecer no veículo com a primeira vítima rendida e, depois, na fuga do local.

Essas circunstâncias comprovam, sem sombra de dúvidas, o concurso de vontades para a prática criminosa.

Ainda, em relação ao primeiro roubo, reputo igualmente demonstrada a causa de aumento do inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, que considera a prática

delitiva mais grave “se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade”.

No caso, o depoimento da vítima foi firme no sentido de que fora mantido sob o poder dos agentes por lapso temporal considerável, por cerca de uma hora e dez minutos, o que é muito mais do que o necessário para a consumação do roubo, tendo permanecido subjugada, enquanto os agentes buscavam novas vítimas, conforme se verificou.

Nesse sentido já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Além do concurso de agentes e da ameaça com o emprego de arma de fogo, indubitosa a restrição à liberdade do ofendido, que foi amarrado pelos bandidos e mantido preso no quarto da residência. Aliás, a causa de aumento em exame deve ser proclamada independentemente do tempo de duração do constrangimento, porque a tutela do legislador teve em vista não só a liberdade da vítima, como também impedir que ela, além de suportar a subtração em si, ainda seja usada para viabilizar a plena execução do delito e facilitar a fuga, sendo submetida, uma vez mais, a sério risco. E não se tem dúvida de que a vítima, em casos tais, é exposta a perigo potencial.” (5ª Câ. Criminal, Apelação n. 0000893-87.2012.8.26.0028, rel. Des. Pinheiro Franco, j. 10.10.2013, v.u.).

Assim, a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos crimes de roubo, não havendo dúvida quanto à autoria e incidência das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima. O delito de roubo do veículo Fiat Mobi, ademais, restou consumado, uma vez que, consoante o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, sendo irrelevante a circunstância de o agente não ter obtido, a tempo, o proveito econômico da coisa roubada.

Insta destacar, entretanto, na esteira da alegação da Defesa, que os roubos praticados pelos réus foram crimes cometidos em continuidade delitiva, posto que foram perpetrados em curto espaço de tempo, em comarcas contíguas e valendo-se da mesma forma de execução.

No caso em apreço, vislumbra-se a presença da referida causa de aumento com relação aos fatos, na medida em que todos os requisitos necessários à sua caracterização restaram demonstrados: duas subtrações mediante grave ameaça, em curto lapso temporal e em localidades próximas.

Assim, preenchidos, in casu, os requisitos legais, impõe-se a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal.

Dessarte, os réus realizaram conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Atento aos critérios do artigo 59, do Código Penal, quanto à culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, entendo que foi aquela inerente ao crime de roubo, não tendo como ser sopesada negativamente para fins de aumento da pena. Contudo, observa-se que o acusado Jucimario ostenta condenação anterior pelo crime de roubo (processo nº 0051483-56.2005.8.26.0564 – cf. certidão de pgs. 75/79), caracterizadora de Maus Antecedentes. Ainda, verifica-se a personalidade desregrada do acusado Jucimario, já que os fatos foram praticados durante cumprimento de pena em meio aberto (processo de execução nº 0016903-26.2019.8.26.0041 – cf. certidão de pgs. 75/79). Os motivos e as consequências destes crimes não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes. Assim, considerando a existência das circunstâncias judiciais negativas ora apontadas, e a necessidade de maior reprovação da conduta, para que não torne a ocorrer (função preventiva da pena), a pena-base deve ser elevada no patamar de 1/3, ou seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em relação ao réu Jucimario Soares de França. Em relação ao réu Tiago do Nascimento Soares, porquanto primário, fixo a pena-base de ambos os roubos no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de fixação de pena, verifico que o acusado Jucimario é reincidente, uma vez que condenado definitivamente por receptação (Processo nº. 0000041-20.2014.8.26.0537 – pg. 75) e duas vezes por roubo (Processos nº. 0001268-

40.2017.8.26.0537 – pgs. 75/76; e nº. 0031853-04.2011.8.26.0564 – pgs. 76/77), sendo certo que ainda não ultrapassado o prazo mencionado no art. 64, inc. I, do CP. Entretanto, o acusado confessou espontaneamente o crime. Assim, sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, mantenho, nesta fase, a pena-base anteriormente fixada. Em que pese o apenado Tiago que tenha confessado os fatos que lhe foram imputados, não há como se reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, também mantenho, para ele, nesta fase intermediária, a pena-base fixada.

Na terceira fase, em relação ao primeiro roubo, do veículo Fiat Mobi, em decorrência da presença de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima), há que incidir, por critério de proporcionalidade, o aumento de 3/8 (três oitavos), perfazendo 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa, em relação ao réu Jucimario Soares de França, e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em relação ao réu Tiago do Nascimento Soares.

No que tange ao segundo crime de roubo, do estabelecimento comercial Adega Leão Dourado, como foi reconhecida apenas uma causa de aumento de pena (concurso de agentes), há que incidir, pelo mesmo critério de proporcionalidade, o aumento de 1/3 (um terço), perfazendo 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa, em relação ao réu Jucimario Soares de França, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em relação ao réu Tiago do Nascimento Soares.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva, há que se aplicar, exclusivamente, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, a pena da infração penal de maior gravidade, a ser aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Tendo em vista a prática de dois crimes de roubo em sequência, sendo o primeiro duplamente majorado, deve a pena deste ser exasperada de 1/6, resultando, a pena de Jucimario Soares de França em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, e de Tiago do Nascimento Soares em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, observado o disposto no artigo 72 do Código Penal em relação às penas de multa.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, face à falta de elementos quanto à condição socioeconômica dos sentenciados.

Os réus iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado. A pena imposta ao réu Jucimario Soares de França supera o patamar de oito anos (art. 33, §2º, “a”, do CP), além de se tratar de réu reincidente. Em relação ao réu Tiago do Nascimento Soares, tal regime é o mais apropriado diante da gravidade concreta das circunstâncias dos crimes que cometeu, ou seja, dois roubos, ambos cometidos com emprego de grave ameaça, sendo ainda o primeiro deles mediante restrição de liberdade da vítima por mais de uma hora. Com efeito, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tal regime é o único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, aptas a demonstrar ousadia e periculosidade do sentenciado, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Tendo em vista que a quantidade da pena privativa de liberdade supera o patamar de quatro anos, e que os crimes foram praticados mediante grave ameaça e violência, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. A quantidade da pena aplicada também desautoriza a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para condenar JUCIMARIO SOARES DE FRANÇA, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, e TIAGO DO NASCIMENTO SOARES, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva dos réus, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa. Com efeito, os acusados foram condenados por crime grave, que atenta contra ordem pública, no caso agravado pois uma das vítimas foi mantida sob restrição de liberdade por mais de uma hora, recomendando a manutenção da custódia cautelar, como forma de se assegurar a ordem pública.

Recomende-se os réus na prisão em que se encontrarem.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo à acusada pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas por falta de parâmetros seguros acerca dos prejuízos experimentados.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA